

TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO

1) DEFINIÇÃO DO OBJETO

Constitui objeto da presente contratação a **aquisição de materiais permanentes, compreendendo equipamentos de informática, mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos de climatização, equipamentos de digitalização e demais bens permanentes**, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Educação de Ananás/TO, visando aparelhar as unidades administrativas e escolares da rede municipal de ensino, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades administrativas, pedagógicas e de atendimento ao público, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência.

A contratação contempla, entre outros, computadores, notebooks, impressoras multifuncionais, impressora laser, mesas de escritório, cadeiras ergonômicas, armário de aço, aparelhos de ar-condicionado, scanner de mesa e caixa de som, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes do processo administrativo.

2) FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de aparelhamento das unidades administrativas e escolares vinculadas ao Fundo Municipal de Educação de Ananás/TO, visando assegurar a continuidade, eficiência e qualidade das atividades administrativas e pedagógicas desenvolvidas no âmbito da rede municipal de ensino.

A necessidade da contratação foi demonstrada no Documento de Formalização da Demanda (DFD) e analisada no Estudo Técnico Preliminar (ETP), os quais evidenciaram a insuficiência e a obsolescência de parte dos equipamentos atualmente utilizados, bem como a necessidade de substituição e ampliação da infraestrutura física e tecnológica da Secretaria Municipal de Educação.

A solução adotada consiste na aquisição de materiais permanentes, compreendendo equipamentos de informática, mobiliário, equipamentos de climatização, equipamentos de digitalização e demais bens permanentes, considerados indispensáveis ao adequado desempenho das atividades institucionais, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, maior eficiência na execução dos serviços públicos e melhoria do atendimento à comunidade escolar.

A contratação será realizada por meio de **dispensa de licitação**, com fundamento no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, por se tratar de aquisição cujo valor estimado se enquadra no limite legal para contratação direta, observadas as exigências relativas à instrução processual, à pesquisa de preços, à seleção da proposta mais vantajosa e à demonstração da compatibilidade dos preços praticados com os valores de mercado.

A presente contratação observa, ainda, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, economicidade, transparência e interesse público, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, estando compatível com o Plano de Contratações Anual (PCA) do Município, com a disponibilidade orçamentária e com o planejamento administrativo do Fundo Municipal de Educação.

Dessa forma, restam plenamente demonstradas a necessidade, a adequação da solução escolhida e a viabilidade da contratação, justificando o prosseguimento do processo administrativo para aquisição dos bens permanentes destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ananás/TO.

3) DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição de materiais permanentes destinados ao Fundo Municipal de Educação de Ananás/TO, compreendendo equipamentos de informática, mobiliário, equipamentos de climatização, equipamentos de digitalização e demais bens necessários ao adequado funcionamento das unidades administrativas e escolares.

Os bens serão adquiridos por meio de contratação direta, na modalidade de dispensa de licitação, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021, devendo atender integralmente às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, sem qualquer indício de utilização anterior, acondicionados em suas embalagens originais, acompanhados dos respectivos manuais, certificados de garantia e demais documentos exigidos pelo fabricante, quando aplicáveis.

A solução contempla o fornecimento integral dos bens, incluindo transporte, entrega, descarregamento e todas as despesas necessárias ao perfeito cumprimento do objeto, sem qualquer ônus adicional para a Administração.

5) MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O fornecimento será executado de forma integral, mediante emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado ou em outro local indicado pela Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Todos os custos relativos ao transporte, frete, seguro, embalagem, carregamento, descarregamento e demais encargos necessários à entrega correrão exclusivamente por conta da contratada.

Os materiais serão recebidos provisoriamente para conferência dos quantitativos e, posteriormente, recebidos definitivamente após verificação da conformidade das especificações técnicas, qualidade, funcionamento e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Caso sejam constatadas irregularidades, a Administração poderá rejeitar total ou parcialmente os materiais fornecidos, devendo a contratada promover sua substituição no prazo estabelecido pela fiscalização, sem qualquer custo adicional.

6) MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pela autoridade competente, nos termos dos arts. 117 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

Compete ao fiscal da contratação acompanhar a entrega dos materiais, verificar o cumprimento das especificações técnicas, atestar o recebimento dos bens, registrar eventuais ocorrências e comunicar à autoridade competente quaisquer irregularidades verificadas durante a execução.

O gestor da contratação será responsável pelo acompanhamento administrativo, controle da execução, adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações contratuais e aplicação das medidas cabíveis em caso de inadimplemento.

7) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Por se tratar de aquisição de bens, a medição será realizada mediante o efetivo fornecimento e recebimento definitivo dos materiais.

O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo dos bens, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal da contratação, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada, quando exigível.

O pagamento será realizado em até **30 (trinta) dias**, contados da liquidação da despesa, por meio de ordem bancária em favor da contratada, observada a disponibilidade financeira do Município.

Não serão efetuados pagamentos relativos a materiais recusados pela fiscalização ou entregues em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

8) FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor será realizada por **dispensa de licitação**, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, observados os requisitos legais para a contratação direta.

Será selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração, considerando o **menor preço por item**, desde que atendidas todas as especificações técnicas, condições de fornecimento, requisitos de habilitação e demais exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

A contratação observará os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, economicidade, eficiência, transparência e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

9) ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	4,0000	4,0000	UN	19506	COMPUTADORES: Processador core i5; geração 10ª ou mais; SSD 480GB; memória Ram DDR4 8GB; monitor 21 polegadas + kit multimídia	3.872,0000	15.488,0000
00002	2,0000	2,0000	UN	19507	NOTEBOOKS: ASUS core i5 8GB Ram	3.363,0000	6.726,0000
00003	2,0000	2,0000	UN	19508	IMPRESSORA Epson Multifuncional 3x1 Ecotank	2.950,0000	5.900,0000
00004	1,0000	1,0000	UN	19509	IMPRESSORA BROTHER 2540	2.790,0000	2.790,0000
00005	2,0000	2,0000	UN	19510	MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS COM CHAVES: Madeira, Comprimento: 1,40 cm; Largura: 79 cm; Altura: 79 cm	1.380,4100	2.760,8200
00006	5,0000	5,0000	UN	19511	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA: Base cromada com rodinha giratória Fortt Lisboa - CSF02 preta (A87 cm, L57 cm), descansos de braço.	708,9000	3.544,5000
00007	2,0000	2,0000	UN	19512	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE: Ergonômica, giratória preta	908,0000	1.816,0000
00008	1,0000	1,0000	UN	19513	ARMÁRIO DE AÇO DE ESCRITÓRIO COM CHAVES: New City 2 Portas, 160 cm	1.848,0000	1.848,0000
00009	2,0000	2,0000	UN	19514	AR CONDICIONADO split 12000BTUS	3.150,0000	6.300,0000
00010	1,0000	1,0000	UN	19515	AR CONDICIONADO split 30000BTUS	4.800,0000	4.800,0000
00011	3,0000	3,0000	UN	19516	SCANNER digitalizador de mesa	3.370,6700	10.112,0100
00012	1,0000	1,0000	UN	19517	CAIXA DE SOM JBL	2.134,1700	2.134,1700
TOTAL GERAL							64.219,50

O valor estimado da presente contratação é de **R\$ 64.219,50 (sessenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos)**.

Ressalta-se que a estimativa de valor foi **realizada pelo Setor de Compras do Município**, com base em levantamento de mercado e referências de contratações anteriores, observando os critérios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.

O referido valor foi devidamente **aprovado pela autoridade competente**, servindo como parâmetro para a fase de planejamento da contratação e para a condução do procedimento de contratação direta, sem prejuízo da posterior atualização mediante pesquisa de preços, quando necessário, para fins de confirmação da compatibilidade com os valores praticados no mercado.

10) ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a presente contratação correrá à conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Educação, conforme dotação específica constante na Lei Orçamentária Anual – LOA 2026.

Declara-se que há previsão e disponibilidade orçamentária suficiente para custear a despesa, atendendo ao disposto no art. 7º, §2º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à Lei nº 14.133/2021.

11) SANÇÕES E INADIMPLEMENTO

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e Decreto Municipal nº 297/2025 o licitante/adjudicatário que:

- a) Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- c) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- d) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- f) Apresentar declaração ou documentação falsa;
- g) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- h) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- i) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

12- DO FISCAL DE ARP/CONTRATO:

O fiscal técnico será o servidor designado por portaria como fiscal de contrato da Secretaria Municipal de Educação, responsável por acompanhar a execução, a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento dos prazos contratuais. O Responsável pela fiscalização dos contratos do Fundo Municipal de Educação Ananás Tocantins é o servidor designado pelo Município o Senhor: DOUGLAS XAVIER DIAS, nomeado através da Portaria: 807/32026.

13) MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos desta contratação tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais eventos que possam comprometer o sucesso da aquisição de materiais permanentes destinados ao Fundo Municipal de Educação de Ananás/TO, assegurando maior eficiência, economicidade e segurança na execução do objeto.

13.1 Identificação dos riscos

Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade
R1	Atraso na entrega dos materiais	Comprometimento das atividades administrativas e pedagógicas	Médio
R2	Fornecimento de produtos fora das especificações	Necessidade de substituição e retrabalho administrativo	Médio
R3	Aquisição de bens de baixa qualidade	Redução da vida útil dos equipamentos	Médio
R4	Falha na pesquisa de preços	Contratação com sobrepreço	Baixo/Médio
R5	Inexecução parcial do objeto	Prejuízo ao funcionamento das unidades escolares	Baixo

13.2 Medidas de tratamento dos riscos

- Exigência de especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência;
- Previsão de recebimento provisório e definitivo dos bens;
- Aplicação de sanções administrativas em caso de inadimplemento contratual;
- Realização de pesquisa de preços com base em fontes oficiais e diversificadas;
- Fiscalização efetiva da execução contratual por servidor designado;
- Exigência de garantia dos produtos, quando aplicável;
- Recusa de materiais que não atendam às especificações técnicas.

13.3 Monitoramento dos riscos

O acompanhamento dos riscos será realizado durante toda a execução da contratação pelo fiscal e gestor designados, com registro de ocorrências e adoção imediata de medidas corretivas sempre que necessário, visando mitigar impactos e assegurar o cumprimento integral do objeto.

13.4 Conclusão do gerenciamento de riscos

Conclui-se que os riscos identificados são considerados administráveis e podem ser mitigados por meio das medidas de controle previstas neste Termo de Referência e na legislação aplicável, especialmente a Lei nº 14.133/2021, assegurando a regular execução da contratação e a entrega dos resultados esperados pela Administração Pública.

14- CONCLUSÃO

Diante das informações apresentadas no presente Termo de Referência, conclui-se que a contratação para aquisição de materiais permanentes destinados ao Fundo Municipal de Educação de Ananás/TO é tecnicamente viável, necessária e adequada ao interesse público.

A solução proposta atende às demandas das unidades administrativas e escolares da rede municipal de ensino, contribuindo para a modernização da estrutura física e tecnológica, melhoria das condições de trabalho dos servidores e aprimoramento da qualidade dos serviços públicos prestados à população.

Verifica-se, ainda, que a contratação encontra respaldo na legislação vigente, especialmente na Lei nº 14.133/2021, estando devidamente planejada, alinhada ao Plano de Contratações Anual – PCA e instruída com os estudos técnicos necessários.

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento do processo administrativo para contratação por meio de **dispensa de licitação**, com a adoção das providências legais cabíveis, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e o atendimento eficiente das necessidades do Fundo Municipal de Educação.

Ananás/TO, 02 de julho de 2026.

CASSIA CRISTINA PEREIRA DA COSTA
Secretária do Fundo Municipal de Educação